PAUTAS JURÍDICAS – CIERRE DE CONTRATOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA CARRERA (CÁCHIRA)

CI-SADR-04090-2022 (Departamento Norte de Santander – EICE Faro del Catatumbo S.A.S.) y CD-FC-033-2023 (EICE – contratista). Reunión Jefatura de Gabinete, 22-oct-2026.

Tema	Situación	Fundamento	Pauta / qué hacer
1. Interadministrativo CI-SADR-04090-2022 (Depto. – EICE)	Rige Ley 80/1150. Terminó 20-dic-2023 (SECOP II). Bilateral hasta 20-abr-2024; unilateral hasta 20-jun-2024; plazo máximo 20-jun-2026. VENCIDO.	Art. 60 Ley 80; art. 11 Ley 1150; art. 164.2.j CPACA; Concepto ANCP-CCE C-1669 de 2025 (se pierde competencia al vencer los 2 años y 6 meses).	NO firmar "acta de liquidación" ni antedatar. Figura que procede: ACTA DE CIERRE / CONSTANCIA DE PÉRDIDA DE COMPETENCIA Y ESTADO FINAL DEL CONTRATO (ordenador del gasto + supervisor + gerente EICE).
2. Derivado CD-FC-033-2023 (EICE – contratista)	Régimen especial: manual de la EICE (derecho privado). Terminó 27-nov-2023. Sin saldos.	Art. 14 Ley 1150 (mod. art. 93 Ley 1474) y art. 13 Ley 1150 (principios). El límite de competencia del art. 11 Ley 1150 está previsto para el Estatuto General; en régimen privado manda lo pactado y el manual. Art. 1602 C.C.	Revisar HOY la cláusula de liquidación y el manual. Si no prohíben el acuerdo tardío: firmar ACTA BILATERAL DE CIERRE, BALANCE FINAL Y FINIQUITO (EICE + contratista + supervisor/interventor). Si el manual remite a la Ley 1150, no llamarla "liquidación": usar "cierre y finiquito".
3. Dependencia entre contratos	El interadministrativo exige liquidar primero el derivado.	Es exigencia contractual, no legal. Art. 1602 C.C.	Orden: 1.º cierre/finiquito del derivado → 2.º acta de cierre del interadministrativo con soporte en el anterior.
4. Contenido mínimo de las actas	Debe quedar definida la situación del contrato.	Art. 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015 (cierre del expediente al vencer las garantías).	Ejecución física y financiera; pagos; saldo en cero (SECOP reporta $507.920 pendientes en el interadministrativo: confirmar y liberar por acto del ordenador). Motivo de la no liquidación oportuna (atención de fallas en garantía y entrega a la comunidad). Obligaciones que siguen vigentes: estabilidad de la obra. Paz y salvo recíproco, salvo estabilidad. Publicación en SECOP II.
5. Póliza de estabilidad	Sigue vigente: no depende de la liquidación.	Vigencia según contrato (referente: mínimo 5 años desde el recibo, art. 2.2.1.2.3.1.14 Decreto 1082). Régimen privado: aviso y reclamación a la aseguradora (arts. 1075, 1077 y 1080 C.Co.).	NO liberar ni renunciar a la póliza. Dejar de "amenazar": el siniestro exige daño por defecto constructivo imputable al contratista, no por diseño, operación o terceros. En el derivado la EICE no declara siniestro por acto administrativo: reclama a la aseguradora.
6. Obras fuera del objeto	Ejecutadas por presión de la comunidad (ver aclaración del gerente).	Sin contrato escrito no hay obligación de pago; prohibición de hechos cumplidos (art. 71 Decreto 111 de 1996). Riesgo de enriquecimiento sin causa si un servidor las ordenó (CE, Sección Tercera, unificación 19-nov-2012, exp. 24897).	NO reconocerlas ni pagarlas. Incluir en el finiquito una declaración del contratista: fueron voluntarias, a su costo, sin orden de la entidad, y renuncia a reclamarlas (art. 15 C.C.).
7. Entrega a la comunidad	La comunidad no recibía.	No es requisito legal para liquidar ni cerrar: cuenta el recibo a satisfacción de la entidad. Ley 41 de 1993 (operación por asociación de usuarios).	Separarla del cierre. Acta de entrega al municipio y/o asociación de usuarios con manual de operación y mantenimiento. Si se niegan: dejar constancia y entregar al municipio.
8. Responsabilidad de servidores	Liquidación no hecha a tiempo.	Fiscal: sin daño patrimonial no hay responsabilidad (art. 6 Ley 610 de 2000); no hay saldos. Disciplinaria: ilicitud sustancial (art. 9 Ley 1952 de 2019): hubo justificación.	Dejar la justificación por escrito en las actas, con soportes de los requerimientos y arreglos 2024-2026. Informar a control interno; plan de mejoramiento si la Contraloría lo pide.

Tema	Situación	Fundamento	Pauta / qué hacer
9. Qué NO hacer			Antedatar documentos. Firmar "liquidación" del interadministrativo. Pagar o reconocer obras extra. Liberar la póliza. Declarar siniestro por acto administrativo en el derivado.
10. Datos que hay que llevar			Manual de la EICE y cláusula de liquidación. Acta de recibo final. Póliza: número, aseguradora y vigencia. Aclaración del gerente. Informe de supervisión. Certificado de saldo presupuestal (los $507.920).

Tesis: el interadministrativo ya no puede liquidarse y se cierra con acta de cierre o constancia de estado final; el derivado, por ser de régimen privado, puede cerrarse hoy por acuerdo bilateral (finiquito), sujeto a lo que diga el manual de la EICE. La póliza de estabilidad sigue vigente. No hay saldos, luego no hay daño fiscal.